

1528906-86.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... a jurisprudência:

"TJSP - APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DE UM DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO CORRETO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1528906-86.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528906-86.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2323179/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 21645125 - 02º D.P. BOM RETIRO, 4162/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2323179 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO CRISPIM DOMINGOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

EDUARDO CRISPIM DOMINGOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e VII, do Código Penal, porque, no dia 28 de novembro de 2021, por volta das 10h32, na Rua do Boticário, número 209, República, nesta cidade e comarca, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com mais um indivíduo desconhecido, subtraiu para si, mediante grave ameaça e violência física exercida com o emprego de arma branca consistente em um

objeto cortante, em desfavor da vítima Geraldo Cesar de Almeida Bomfim, 01 (um) aparelho celular da marca Xiaomi, avaliado em R\$1600,00 (mil e seiscentos reais) e 02 (dois) cartões bancários.

Auto de prisão em flagrante à fl. 04; boletim de ocorrência às fls. 05/10; termo de depoimento às fls. 11/12; termo de declarações à fl. 13; termo de interrogatório à fl. 14; auto de reconhecimento de pessoa à fl. 23.

Recebida a denúncia no dia 12 de janeiro de 2022 (fls. 71/76), o réu foi regularmente citado (fl. 99) e apresentou resposta à acusação à fl. 103.

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foi ouvida a vítima, uma testemunha e, ao final, o réu foi interrogado. Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares Leonardo e Gabriel estavam em patrulhamento, quando visualizaram um veículo colidido com uma parede na Rua do Boticário, número 209. Transeuntes que passavam pela via disseram que o condutor do automóvel estaria perseguindo um outro indivíduo, que havia roubado seu celular. Os policiais visualizaram a vítima correndo atrás do denunciado, identificado como EDUARDO CRISPIM DOMINGOS.

O ofendido contou que dirigia seu automóvel quando dois rapazes se aproximaram. Um deles o segurou, colocando algo gelado, que poderia ser uma faca, em seu pescoço, enquanto o outro arrancou o aparelho celular do painel do carro. Perseguiu os dois com o veículo, até que perdeu a direção e acabou colidindo com um muro. Correu a pé e conseguiu deter o réu, com a ajuda de um motociclista. Em audiência, visualizou a fotografia de fl. 31 e apontou o rapaz do retrato como sendo aquele que subtraiu o aparelho. Efetua o reconhecimento pessoal positivo do acusado em juízo, como sendo aquele que o segurou, no momento da subtração. Questionado, declarou que não perdeu o acusado de vista durante a perseguição, o avistou pelas costas durante todo o trajeto e teve certeza de que s

Tanto na fase policial, quanto em juízo, EDUARDO negou ter participado do evento, alegando que estava próximo do local da subtração, que assistiu ao delito e posteriormente foi acusado injustamente pela vítima e pelos policiais.

Sua negativa não é crível, pois o ofendido foi categórico ao descrever a conduta de cada um dos agentes e apontar que não perdeu o réu de vista durante toda a perseguição.

Pondere-se que em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de grande importância, merecendo ser recebida sem ressalvas, especialmente quando além de ser firme, segura e coesa, encontra eco nos demais elementos probatórios dos autos, conforme reconhece a jurisprudência:

"TJSP - APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DE UM DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO CORRETO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, na fase extrajudicial, pela vítima e pelas testemunhas arroladas pela acusação. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais.

Precedentes do TJSP. (...) (Processo APL 00477608820128260562 SP 0047760-88.2012.8.26.0562 - Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Publicação: 04/08/2015 - Julgamento: 30 de Julho de 2015 - Relator: Airton Vieira) - negrito apostro.

Esta é a prova oral colhida, suficiente para a demonstração da autoria da subtração.

Todavia, entendo que a conduta deva ser desclassificada para o delito de furto, pois não a violência física descrita na denúncia, para o enquadramento típico

inicial, restou duvidoso.

Questionada a respeito, o ofendido num primeiro momento afirmou que não se machucou, depois disse que não se lembrava. Não descreveu com segurança qual teria sido a violência perpetrada contra ele, foi inseguro no tocante ao suposto emprego de arma branca.

Assim, havendo dúvidas acerca desta circunstância elementar típica do roubo, a desclassificação é de rigor.

Por fim, presente a qualificadora do concurso de agentes é evidente, pois dois foram os furadores que concorreram para a consumação do crime, unindo esforços e agindo em conluio a fim de ensejar a consumação do delito.

Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurada o delito de roubo duplamente qualificado imputado ao acusado nos exatos moldes do artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal, tendo em vista que o réu não apresenta circunstâncias que o desfavoreçam na fase atual.

Na segunda fase, majoro a reprimenda em 1/6, ante a reincidência do réu por condenações definitivas do processo nº 0000467-92.2015.8.26.0635 (fl. 44).

Na terceira fase, não há causas a considerar.

O regime prisional adequado é o semiaberto, dada a reincidência do agente.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu EDUARDO CRISPIM DOMINGOS como incurso no artigo artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no patamar mínimo.

Quanto à prisão para apelar, o réu deverá permanecer preso por força da decisão condenatória prolatada. Ressalte-se que, quando da prolação da sentença, havendo concorrência, ainda, dos requisitos necessários à custódia cautelar, é de ser mantida a prisão do condenado. Se a custódia prévia é possível até mesmo antes da sentença, quanto mais o será diante de uma decisão de primeira instância, desde que presentes os requisitos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP). Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 22 de março de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA